

N. R.G. 3358/2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione quarta civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Francesca Mammone	Presidente
dott.ssa Francesca Vullo	Consigliere rel. est.
dott.ssa Roberta Nunnari	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **3358/2022** promossa in grado d'appello

DA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. FOSSATI IVAN, elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO SALVINI, 5 20122 MILANO presso il difensore avv. FOSSATI IVAN

Parte_2 (C.F. *C.F._2*), con il patrocinio dell'avv. FOSSATI IVAN, elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO SALVINI, 5 20122 MILANO presso il difensore avv. FOSSATI IVAN

APPELLANTI

CONTRO

Controparte_1 (C.F.), con il patrocinio dell'avv. DE LIMA SOUZA GIANLUCA, elettivamente domiciliato in VIA RIVIERA DI CHIAIA, 267 80132 NAPOLI presso il difensore avv. DE LIMA SOUZA GIANLUCA

APPELLATO

Controparte_2
[...]
P.IVA_1), (C.F.

APPELLATO CONTUMACE

avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.

sulle seguenti conclusioni.

Conclusioni congiunte di *Parte_1* e *Parte_2* e
Controparte_1

Voglia dichiarare cessata la materia del contendere e Voglia ordinare:

- a) al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano e Napoli la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione in revocatoria di primo grado, effettuata in data 28 luglio 2020 Rg 49528, Rp 31658;
- b) al competente Ufficiale di Stato Civile di cancellare l'annotazione della sentenza n. 8543 del Tribunale di Milano, pubblicata il 31 ottobre 2022.

Spese legali compensate integralmente

Fatto e diritto

Parte_1 e *Parte_2* hanno proposto appello avverso la sentenza n. 8543/22, emessa dal Tribunale di Milano il 31.10.2022, con la quale è stata dichiarata l'inefficacia nei confronti di *Controparte_2* e del cessionario del credito intervenuto nel giudizio *CP_1* dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale costituito da *Parte_1* e *Parte_2* condannando i convenuti al pagamento delle spese legali in favore dell'attrice quantificate in euro 8.000,00.

Si è costituita CP_1 mentre l'istituto di credito è stato dichiarato contumace.

Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni al 29 giugno 2023 le parti hanno depositato istanza congiunta in cui viene dato atto della rinuncia agli atti del giudizio da parte degli appellanti anche nei confronti dell'appellata contumace Controparte_2. Indi le parti costituite hanno concluso come in epigrafe, chiedendo concordemente emettersi pronuncia di integrale cessazione della materia del contendere, anche riguardo alle spese, per intervenuta transazione, e la cancellazione della trascrizione della domanda e dell'annotazione della sentenza di I grado.

Non resta pertanto alla Corte che emettere conforme declaratoria.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, avverso la sentenza n. 8543/22, emessa dal Tribunale di Milano il 31.10.2022,

-visto l'art. 306 cpc dichiara estinto il processo nei confronti di Controparte_2

[...];

- dichiara interamente cessata la materia del contendere nei confronti delle parti costituite, a spese compensate;

-ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano e Napoli di procedere alla cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione in revocatoria di primo grado, effettuata in data 28 luglio 2020 Rg 49528, Rp 31658;

b) al competente Ufficiale di Stato Civile di cancellare l'annotazione della sentenza n. 8543 del Tribunale di Milano, pubblicata il 31 ottobre 2022.

Così deciso in Milano il 29 giugno 2023

Il Consigliere est Francesca Vullo

Il Presidente Francesca Mammone